

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

दाण्डिक अपील संख्या 1089/2011

मो. मुस्लिम

...अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड)

...प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति पंकज मिश्र

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल कुमार बेहरा और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जतिंदर कुमार भाटिया को सुना।

2. दो अभियुक्त अपीलार्थियों, पिता और पुत्र ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई. पी. सी.") की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस दाण्डिक अपीलीय को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त छह महीने के कठोर कारावास की सजा का आदेश दिया गया है।

3. यह घटना दिनांक 4 अगस्त, 1995 की है जो कथित तौर पर मैंगलोर पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार में सुबह 9 बजे हुई थी। यह कहा जाता है कि सूचनादाता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सलीम अहमद (पीडब्लू-1) के पिता मृतक अल्ताफ हुसैन का अभियुक्त अपीलार्थियों के साथ कुछ भूमि विवाद था।

उनके मन में मृतक अल्ताफ हुसैन के प्रति दुर्भावना थी। उक्त भूमि विवाद के संबंध में, चकबंदी अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक अल्ताफ हुसैन उक्त कार्यवाही में भाग लेने के लिए रुड़की जा रहा था, वह अपनी साइकिल पर था और उसका बेटा-सूचनादाता (पीडब्लू-1) और उसका भतीजा-इरशाद (पीडब्लू-2) अपनी साइकिलों पर थोड़ा पीछे थे। जब मृतक अल्ताफ हुसैन जीटी रोड पर बजरी प्लांट के पास पहुंचा, जहां से रुड़की केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर थी, तब "तबल" और "कुल्हाड़ी" से लैस आरोपी व्यक्तियों ने उस पर हमला किया। शोर मचाने पर, ताहिर पुत्र मोहम्मद सादिक और मो. अफजल (पीडब्लू-3) पुत्र नियाज़ अहमद पीछे से आया और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे घटना स्थल पर अपनी 'लोई' (कंबल) और साइकिल छोड़कर जंगल की ओर भाग गए।

4. सूचनादाता (पीडब्लू-1) द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर दिनांक 04.08.1995 सुबह लगभग 09.50 बजे ही (प्रदर्शक-1) और चिकित्सा प्राथमिकी (प्रदर्शक-8) पंजीकृत थी। विवेचक (पीडब्लू-7) - अनिल कुमार ने जांच रिपोर्ट (प्रदर्शक-4), नक्शा नजरी (प्रदर्शक-13) तैयार किया और एक जोड़ी रबर के जूते, एक जोड़ी चप्पल, एक 'लोई' (कंबल) और साइकिल अपने कब्जे में ले लिया। 'लोई' और साइकिल को आरोपी व्यक्तियों का बताया गया था और उन्हें क्रमशः प्रदर्शक-10 और प्रदर्शक-11 के रूप में चिह्नित किया गया था।

#### उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"*

5. उप-निरीक्षक (पीडब्लू-5)-ओम वीर सिंह ने पोस्टमॉर्टम करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित करते हुए एक पत्र (प्रदर्श क-5) तैयार किया। अगले दिन दिनांक 05.08.1995 डॉ. सुधीर कुमार ढाँढियाल द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) को डॉ. ओ. पी. शर्मा (पीडब्लू-4) द्वारा प्रमाणित किया गया था क्योंकि पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉ. सुधीर कुमार ढाँढियाल की इसी बीच मृत्यु हो गई थी।

6. दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को विवेचक द्वारा दिनांक 07.08.1995 को गिरफ्तार किया गया था और उनके द्वारा अपराध के हथियारों कुल्हाड़ी और "तबल" को बरामद किया गया और कब्जे में ले लिया गया, जिसे बरामदगी मेमो (प्रदर्श क-14) पर रखा गया।

7. पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों मोहम्मद मुस्लिम और शमशाद के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। यह मामला विचारण के लिए दिनांक 26.10.1995 को सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।

8. अभियुक्त अपीलार्थियों से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 313 के तहत जिरह की गई और उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, बल्कि आरोप लगाया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और उन्हें अनावश्यक रूप से फंसाया गया है क्योंकि वे गाँव में नए हैं।

9. सत्र विचारण निर्णय और आदेश दिनांक 25.04.1998 के माध्यम से अभियुक्त अपीलार्थियों की दोषसिद्धि/दण्ड देने में समाप्त हुआ। उच्च न्यायालय ने अपील पर इसे बरकरार रखा और इसकी पुष्टि की। इस प्रकार, वर्तमान अपील की गई है।

#### उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"*

10. यह ध्यान देने योग्य होना चाहिए कि इस न्यायालय के दिनांक 16.08.2021 के आदेश द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी संख्या 2 के खिलाफ अपील समाप्ति का आदेश दिया गया था। अभियुक्त अपीलकर्ता की आयु अब लगभग 79 वर्ष है और वह छह वर्ष की कारावास की सजा काट चुका है। वह वर्ष 2013 से जमानत पर है। 11. अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से तर्क का मुख्य मुद्दा यह है कि प्राथमिकी में समयान्तर है और यह पूर्व-समय पर किया गया है। दरअसल, शिकायत/एफआईआर दिनांक 04.08.1995 को दोपहर 1:50 बजे दर्ज की गई थी और इसे ओवरराइट करके सुबह 9:00 बजे कर दिया गया है। मृतक के साथ उसका बेटा और उसका भतीजा भी था, जो अपनी-अपनी साइकिल से उसके पीछे-पीछे चल रहे थे और उससे थोड़ा पीछे थे। इन दोनों व्यक्तियों में से किसी ने भी मृतक को आरोपी अपीलार्थियों के हमले से बचाने की कोशिश नहीं की और न ही उसे कोई चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया, इसके बजाय वे शिकायत दर्ज करने के लिए दौड़े जो अत्यधिक अप्राकृतिक है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और स्वतंत्र गवाहों में से एक ताहिर से जिरह नहीं की गई थी। एक अन्य स्वतंत्र गवाह का साक्षी मो. अफजल (पीडब्लू-3) विरोधाभासी है और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है।

12. एफआईआर (प्रदर्शक-8) दिनांक 04.08.1995 को सुबह 9:00 बजे दर्ज की गई बताई गई है। आरोपी अपीलार्थी की दलील यह है कि, वास्तव में प्राथमिकी दोपहर 1:50 बजे दर्ज की गई थी और इसे पूर्व-समय पर दर्ज किया गया है। हमने विचारण न्यायालय के अभिलेख से 04.08.1995 दिनांकित वास्तविक प्राथमिकी का परिशीलन किया। उपरोक्त एफआईआर का परिशीलन करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें उल्लिखित रिपोर्ट दर्ज कराने के

#### उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”*

समय में कुछ अंतर है। यह स्पष्ट दिखता है कि '1' को '9' में बदल दिया गया है और '5' को '0' बनाने के लिए गोल किया गया है जबकि 'पीएम' को 'एएम' में बदल दिया गया है। दूसरे शब्दों में, दोपहर 1.50 बजे को बदलकर सुबह 9 बजे कर दिया गया है। प्राथमिकी से यह स्पष्ट है और इस पर दो राय नहीं हो सकती हैं। विचारण न्यायालय का यह कहना सही नहीं है कि कोई समयान्तराल नहीं है और चूंकि 'एएम' का उपयोग किया गया है, इसका मतलब है कि सुबह प्राथमिकी दर्ज की गई है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि न केवल समय बदल दिया गया है, बल्कि 'पीएम' शब्द को भी अंतःस्थापित किया गया है और 'एएम' में बदल दिया गया है। इस प्रकार, हमारी राय में, प्राथमिकी को दोपहर 1.50 बजे से सुबह 9.00 बजे तक पूर्व-समय दिया गया है।

13. चिक एफआईआर रिपोर्ट लगभग 4 दिन की देरी से दिनांक 08.08.1995 को न्यायालय को भेजी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि किसी आपराधिक मामले में और विशेष रूप से हत्या के मामले में प्राथमिकी एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है, विशेष रूप से विचारण में पेश किए गए सबूतों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से। यही कारण है कि प्राथमिकी में कोई कमी, यदि कोई हो, तो इसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती है। ऐसे मामलों में प्राथमिकी भी अपने साक्ष्य मूल्य को खो सकती है। मेहराज सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य<sup>1</sup> मामले में यह राय दी गई है कि कमियों के कारण प्राथमिकी के इस तरह के पूर्व-समय ने अपना साक्ष्य मूल्य खो दिया है।

इस प्रकार, यह अभियुक्त को संदेह का लाभ देने का अधिकार देता है।

---

1 (1994) 5 SCC 188

#### उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”*

14. प्राथमिकी को पूर्व-समय पर दर्ज करने का कारण समझना मुश्किल नहीं है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक अल्ताफ हुसैन भूमि विवाद के सम्बन्ध में चकबन्दी न्यायालय जा रहा था। स्पष्ट रूप से, यदि वह अदालत जा रहा होता, तो अदालत शुरू होने से पहले सुबह होती, न कि दोपहर, वह भी दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में। इस बात को सही ठहराने के लिए कि मृतक अल्ताफ हुसैन सुबह न्यायालय जा रहा था, प्राथमिकी का समय बदलकर सुबह 9:00 बजे कर दिया गया है। अगर घटना सुबह 9:00 बजे से पहले हुई होती और पुलिस 10:00 बजे मौके पर पहुंची होती तो उसके तुरंत बाद दोपहर तक शव को शवगृह भेज दिया गया होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मृतक अल्ताफ हुसैन का शव देर शाम शवगृह भेजा गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पोस्टमार्टम अगले दिन के लिए टालना पड़ा।

15. देर शाम शवगृह में शव पहुंचने के कारण पोस्टमार्टम अगले दिन कराया गया। देर शाम शव प्राप्त होने का कारण ही इंगित करता है कि घटना दोपहर में हुई होगी न कि सुबह में।

16. अभिलेख पर यह आया है कि आरोपी अपीलार्थी पीछा किए जाने पर अपनी 'लोई' (कंबल) और साइकिल छोड़कर जंगल की ओर भाग गए थे। इन दोनों वस्तुओं को विवेचक द्वारा बरामद किया गया था और क्रमशः प्रदर्शक-10 और प्रदर्शक-11 के रूप में अंकित किया गया था। इन दोनों वस्तुओं में से किसी को भी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था और अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा उनकी पहचान नहीं की गई थी। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह स्थापित कर सके कि वास्तव में उक्त कोई और साइकिल अभियुक्त अपीलार्थियों के थे। इससे अभियुक्त अपीलार्थियों के बचाव को बल मिलता है कि उन्हें अनावश्यक रूप से अपराध में शामिल किया गया है और वे घटनास्थल पर

#### उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”*

मौजूद भी नहीं थे। अभियुक्त अपीलार्थियों की उपस्थिति को अभियोजन पक्ष द्वारा आसानी से साबित किया जा सकता था, यदि घटनास्थल से बरामद उपरोक्त दो वस्तुओं को पेश किया जाता और यह साबित किया जाता कि वे अभियुक्त अपीलार्थियों की हैं। उपरोक्त वस्तुओं को अदालत में पेश नहीं करने या उन्हें रोकने का कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं है।

17. सलीम अहमद (पीडब्लू-1) के बयान से पता चलता है कि वह अपने पिता से 20 कदम की दूरी पर था, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को हमले से बचाने के लिए पहुंच नहीं सका और यहां तक किसी भी आरोपी अपीलार्थी को पकड़ भी नहीं सका, जो आसानी से जंगल से भाग गए थे। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना के तुरंत बाद, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और तब भी अभियोजन पक्ष एक उचित चश्मदीद गवाह या किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति को खोजने में सफल नहीं हुआ जो पूरी घटना का वर्णन कर सकता था। मृतक अल्ताफ हुसैन के बेटे सलीम अहमद (पीडब्लू-1) ने बताया कि घटना सुबह 9 बजे हुई थी और वह सुबह 9.50 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस आई और सुबह 10 बजे शव को ले गई। अगर वह सुबह 9.50 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा होता, तो लिखित प्राथमिकी सुबह 9 बजे देने और दर्ज होने की कोई संभावना नहीं है। 18. मृतक अल्ताफ हुसैन के भतीजे इरशाद (पीडब्लू-2) के बयान का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि पुलिस सुबह 9.30 बजे घटना स्थल पर पहुंची थी जो सलीम अहमद (पीडब्लू-1) के बयान के विपरीत है, जिन्होंने कहा है कि पुलिस सुबह 10 बजे पहुंची थी। उन्होंने आगे कहा कि दरोगा जी ने उनसे कुछ भी पूछताछ नहीं की और न ही उनका बयान दर्ज किया, जबकि विवेचना अधिकारी (आईओ) अनिल कुमार (पीडब्लू-7) ने दर्ज किया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचे, तो उनकी मुलाकात परिवादी यानी सलीम अहमद (पीडब्लू-1) और

#### उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”*

दो चश्मदीद गवाहों यानी मोहम्मद अफ़ज़ल (पीडब्लू-3) और ताहिर से हुई। । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इरशाद (पीडब्लू-2) से नहीं मिले थे, जो प्राथमिकी में गवाहों में से एक थे। उसका बयान विवेचक द्वारा एक सप्ताह के बाद 11.08.1995 को दर्ज किया गया था। ।

19. मृतक अल्ताफ अहमद का बेटा और भतीजा अपनी साइकिल पर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन बचाव पक्ष को उनकी उपस्थिति पर संदेह है। उन दोनों का आचरण और व्यवहार अस्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि यदि उनके पिता पर कथित तरीके से हमला किया गया होता, तो वे उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप करने वाले पहले व्यक्ति होते, लेकिन यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरोपी अपीलकर्ताओं को मृतक अल्ताफ हुसैन पर हमला करते हुए देखकर वे मौके पर पहुंचे थे जो उनसे शायद ही कुछ दूरी पर था, बल्कि दो अन्य व्यक्ति मौके पर आए और उनके द्वारा मचाए गए शोर को सुनकर मृतक अल्ताफ हुसैन को बचाने की कोशिश की। मृतक अल्ताफ हुसैन के बेटे और भतीजे ने उन्हें अस्पताल ले जाने की भी जरूरत नहीं समझी, बल्कि उनमें से एक प्राथमिकी दर्ज कराने गया, दूसरे को मृतक के साथ रहने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई और वह गांव चला गया। इसलिए इन दोनों व्यक्तियों का आचरण बचाव पक्ष के इस कथानक का समर्थन करता है कि वे घटना के स्थान पर मौजूद नहीं हो सकते हैं।

20. मो. अफज़ल (पीडब्लू-3) ने बस इतना कहा कि वह और ताहिर एक स्कूटर पर थे और उन्होंने दो लोगों को एक व्यक्ति पर हमला करते देखा। सलीम अहमद (पीडब्लू-1) द्वारा शोर मचाने पर इरशाद (पीडब्लू-2) ने उसे बचाने और दोषियों को पकड़ने की कोशिश की। उसी समय वह कहता है कि आरोपी अपीलार्थी भाग गए और जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मृतक अल्ताफ हुसैन को सड़क पर पड़ा देखा और वह सांस नहीं ले रहे थे। उन्होंने उन्हें छूने और यह

#### उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”*



पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि वह मर चुका है या जीवित है या उन्हें पलटने का भी प्रयास नहीं किया। उपरोक्त कथन, यदि स्व-विरोधाभासी नहीं है, तो उक्त गवाह के कथन पर संदेह पैदा करता है क्योंकि एक स्थान पर वह कहता है कि शोर सुनकर उन्होंने मृतक अल्ताफ हुसैन को बचाने और आरोपी अपीलार्थियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर कहता है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो मृतक अल्ताफ हुसैन पहले से ही सड़क पर मृत पड़े हुए थे।

21. उपरोक्त दो व्यक्तियों के अलावा, घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। घटना का दूसरा चश्मदीद ताहिर था, जो मौके पर आया और मृतक अल्ताफ हुसैन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे कटघरे में आने और घटना के बारे में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया। मो. ताहिर के साथ गए अफजल (पीडब्लू-3) का हालांकि चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षण किया गया, लेकिन वह कथित हमले के बारे में कुछ भी बताने में विफल रहा या यह बताने में कि आरोपी अपीलकर्ता ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने मृतक अल्ताफ हुसैन पर हमला किया था।

22. ऊपर कही गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी अपीलार्थी मृतक अल्ताफ हुसैन पर हमले और मौत में शामिल व्यक्ति थे।

23. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता, विशेष रूप से मृतक अल्ताफ हुसैन के बेटे और भतीजे के अस्वाभाविक व्यवहार और आचरण, प्राथमिकी का समय-पूर्व होना और लोई (कंबल) व साईकिल (प्रदर्शक-10 और प्रदर्शक-11) जो अभियुक्त अपीलकर्ताओं का होना बताया गया है, जो घटना स्थल पर छूट गए थे, को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था, जो हमें घटनास्थल पर मृतक अल्ताफ हुसैन के बेटे और भतीजे की उपस्थिति पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। इस प्रकार, घटना के किसी भी विश्वसनीय चश्मदीद गवाह

#### उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”*

की अनुपस्थिति में और यह तथ्य कि घटना स्थल पर अभियुक्त अपीलार्थियों की उपस्थिति भी ठीक तरह से स्थापित नहीं है, हम दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देने के लिए विवश हैं।

24. भले ही हम मौखिक साक्ष्य में कुछ अन्य छोटी विसंगतियों को नजरअंदाज कर दें, जैसे पोस्टमॉर्टम करने में देरी, अपराध के हथियारों के नाम में अंतर, अर्थात् "तबल" या "पलकटी" जो फसल काटने के लिए उपकरणों के कमोबेश समान प्रकार हैं, आदि, यह एक ऐसा मामला है जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि आरोपी अपीलकर्ताओं ने युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध किया है।

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अधीनस्थ न्यायालयों अर्थात् अपर सत्र न्यायाधीश का 25.04.1998 दिनांकित और उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का 10.09.2010 दिनांकित निर्णय और आदेशों को तदनुसार रद्द किया जाता है और अभियुक्त अपीलकर्ता संख्या 1 को संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है।

26. अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

.....  
(न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन)

.....  
(न्यायमूर्ति पंकज मित्तल)

नई दिल्ली;

15 जून 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”